



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המודיע לצד שלישי: מאיר יעקב
הנתבע 2 ע"י ב"כ עוה"ד שמואל גרוס
מרחוב התקוה 19 קרני שומרון

נ ג ד

הצד השלישי: מאיר ליאנה אליזבט (אסתר)
הנתבעת 1 ע"י ב"כ עוה"ד נטלי זין
מדרך מנחם בגין 52 תל אביב

ה ח ל ט ה

הצדדים לתיק העיקרי הגיעו להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 05.11.12.

עתה נותר לי להכריע בהודעה לצד שלישי שהוגשה בהליך שבפני.

המודיע טוען כי הוא פרוד מהצד השלישי ואינו מתגורר בדירה מאז שנת 1994. פסק דין משנת 2004 בנושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג קבע כי זכויותיו של המודיע בדירה נשוא התובענה יעברו לבעלות הצד השלישי, אולם היא נמנעת מלעשות כן וגורמת לו לנזקים. בשנת 2008 גם קבע בית המשפט לענייני משפחה כי על הצד השלישי לשאת בתשלום מיסי הנציגות.

הצד השלישי טוענת כי אין היא מונעת את רישום הזכויות הדירה אלא המודיע אחראי לכך. לצד השלישי חובות כספיים כלפיה. הטענה כבר נטענה בהליך קודם בין הצדדים ונדחתה. אין מקום לדון בהודעה לאור פסקי דין של הערכאות המוסמכות הדנות במערכות היחסים שבין הצדדים.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני כי יש מקום להורות על מחיקת ההודעה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע כלהלן:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59 עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיווק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

המחלוקת המחייבת הכרעה בהודעה לצד שלישי הינה מחלוקת רחבת היקף הקשורה במערכת היחסים האישית שבין המודיע לבין הצד השלישי. מערכת יחסים זו מצויה בהליכים משפטיים ארוכים וסבוכים בפני בית המשפט לענייני משפחה. ברי כי אינני מוסמך על פי הוראות הדין ליתן הכרעות מהותיות בנוגע למחלוקות אלו.

אין בידי לקבל את טענת המודיע כי אני מוסמך להכריע במחלוקת נושא ההודעה לצד שלישי מכח הסמכות האינצידנטלית המוקנית לערכאה היושבת בדין. ההכרעה הנדרשת בנוגע למחלוקת הכספים והקניינית שבין המודיע לבין הצד השלישי היא לב ליבה של ההכרעה הנדרשת בהודעה לצד שלישי. קשה לטעון כאילו המדובר אך בהכרעה אינצידנטלית, כאשר ישנו מכלול שלם של חיובים וזיכויים הדדיים בין הצדדים הנתונים לדיון והכרעה בפני ערכאה אחרת.

זאת ועוד. אף אם המדובר היה בהכרעה אינצידנטלית, הרי שעדיין לא היה מקום להחלטתי בהקשר זה שעה שערכאות אחרות עדיין דנות בסוגיות הקשורות במערכת היחסים שבין המודיע לצד שלישי, ובפרט בהפרדת זכויותיהם הקנייניות והכספיות במסגרת הליכי הגירושין.

לזאת יש גם להוסיף כי בין הצדדים להודעה דנן ונציגות הבית התנהל הליך קודם בפני המפקח על רישום מקרקעין בדימוס הגב' אורה קניון בתיק 507/04 (להלן: "ההליך הקודם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כבר בהליך הקודם טען המודיע, בין היתר, כי אין מקום לחייבו בתשלום לאור פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה לפיו זכאית הצד השלישי להעביר על שמה את זכויותיו בדירה ולאור העובדה כי אין הוא עושה כל שימוש בדירה.

ביום 27.10.05 ניתן פסק דין בסכסוך שבין המודיע לצד השלישי לבין נציגות הבית ובו נפסק כי: "באשר לחובה המוטלת על בעל דירה מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין, צודקת התובעת בטענתה. סעיף 58 א' לחוק המקרקעין מטיל על בעל דירה חובה להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית, בלא להתחשב במידת השימוש שעושה בעל הדירה ברכוש המשותף, ואף אם אין הוא עושה בו שימוש כלשהו. לפיכך לא תעמוד לנתבע 2, הטענה שאין הוא עושה שימוש בדירה וברכוש המשותף של הבית ולכן אין לחייבו להשתתף בהוצאות החזקתו של הרכוש המשותף. גם היחסים בין בני הזוג בינם לבין עצמם, אין בהם כדי לגרוע מחובתם לשאת בהוצאות האמורות".

דברים אלו נכונים גם בהקשר דנן. על המודיע לסיים את ההליכים שהינו מנהל כנגד הצד השלישי בפני הערכאות המוסמכות והמתאימות.

ויוודגש, פסק הדין של השופט גייפמן מיום 13.07.08 אומנם קובע כי, לכאורה, הצד השלישי אמורה לשאת בתשלום מיסי נציגות. אולם, קביעה זו איננה חלוטה אלא מותנית בכך שהצד השלישי איננה זכאית למזונות מן התובע. לא ברור אם קביעה זו בעינה עומדת וממילא אינני מוסמך להכריע בה.

זאת ועוד. פסק הדין הנ"ל ניתן בהתייחס למיסי הנציגות ששולמו על ידי המודיע בעבר (ר' סעיף 10 לפסק הדין בחלק האופרטיבי). אין קביעה כי חובת תשלום מיסי הנציגות, במערכת היחסים שבין הצדדים, תמשיך לחול על הנתבעת גם בעתיד ובודאי שאין קביעה כזו ללא כל תנאי כאמור. משכך, אין הכרח כי הקביעה בפסק הדין הנ"ל היא גם זו אשר תחייב בנוגע לתשלום מיסי הנציגות בהליך דנן. הערכאה הנכונה לאזן בזכויות הצדדים להודעה הינה בבית המשפט לענייני משפחה.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת ההודעה לצד שלישי.

אין באמור, כמובן, ולמען הסר ספק, לגרוע מזכות המודיע להיפרע מן הצד השלישי בגין תשלום חלקו במיסי הנציגות על פי הסכם הפשרה בתיק העיקרי בפני הערכאות המוסמכות.

כל צד יישא בהוצאותיו בגין ההודעה לצד שלישי.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ' חשון תשע"ג, 05 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב